



*Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
Il Responsabile*

**COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA DI GRUPPO n. 45/DCRUO
del 25 marzo 2020**

**“Linee Guida per la gestione del distacco del personale
nelle Società del Gruppo FS Italiane”**

1 PREMESSA E OBIETTIVI

In relazione al costante incremento della mobilità interaziendale registrata negli ultimi anni e connessa al trend crescente e dinamico delle esigenze quali-quantitative delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, al fine di rispondere al mutato contesto, con la presente Comunicazione Organizzativa di Gruppo, vengono definite le Linee Guida in materia di distacco del personale.

In particolare, si ritiene utile sintetizzare di seguito le nuove esigenze che hanno reso necessaria la definizione delle presenti Linee Guida:

- sostenere l'efficientamento del processo di gestione del distacco del personale, in ragione del riconoscimento di una piena autonomia societaria nell'ambito della propria azione gestionale, indirizzata dalle presenti Linee Guida e dalle attività di indirizzo e coordinamento della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione, attraverso la competente struttura di Pianificazione e Gestione;
- consolidare l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione nel supporto specialistico alle Società del Gruppo per la trattazione di particolari casistiche rilevanti e d'interesse trasversale, attraverso la competente struttura di Pianificazione e Gestione;
- rafforzare l'azione di monitoraggio a livello di Gruppo della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione in relazione all'evoluzione del processo di gestione del distacco del personale;
- rafforzare il presidio della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione nell'indirizzo e coordinamento del processo di gestione del distacco all'estero a fronte della crescente esigenza di internazionalizzazione del Gruppo FS Italiane, attraverso il supporto specialistico e il monitoraggio della competente struttura International HR Business Partner;
- adeguare le indicazioni gestionali e la modulistica di Gruppo in ragione dell'aggiornamento della normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR - General Data Protection Regulation).

Le Società del Gruppo sono tenute a recepire nel proprio sistema normativo interno i contenuti della presente Comunicazione Organizzativa provvedendo a declinarli nella rispettiva realtà aziendale e adottando proprie comunicazioni organizzative in materia nel rispetto dell'autonomia e indipendenza e assetto organizzativo di ciascuna Società.

Ciascuna Società, inoltre, garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società e, in particolare, del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Sommario

1	PREMESSA E OBIETTIVI	2
2	SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE.....	4
3	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
4	MATRICE DELLE REVISIONI.....	5
5	RUOLI COINVOLTI.....	5
6	IL DISTACCO E GLI ATTORI COINVOLTI NEL PROCESSO.....	5
6.1	Attivazione distacco e adempimenti di legge.....	7
6.1.1	Comunicazioni obbligatorie.....	7
6.1.2	Obbligo di registrazione nel Libro Unico del Lavoro (LUL)	8
6.1.3	Infortunio sul lavoro e malattia professionale	8
6.1.4	Igiene e sicurezza sul lavoro	9
6.1.5	Data Protection	10
6.2	Distacco parziale	10
6.3	Distacco all'estero	11
6.3.1	Distacco in Italia di lavoratori provenienti da altro Stato membro.....	12
6.3.2	Copertura sanitaria per i lavoratori distaccati all'estero in Paesi UE ...	13
6.3.3	Distacco all'estero in Paesi extra UE.....	13
6.4	Riepilogo delle attività di Gestione del rapporto di lavoro in distacco.....	14
6.4.1	Comunicazione al dipendente	15
6.4.2	Comunicazione attivazione distacco alla Società distaccataria	16
6.4.3	Comunicazione di proroga del distacco al lavoratore.....	16
6.4.4	Comunicazione cessazione distacco al lavoratore	16
6.4.5	Termini di attivazione ed utilizzo del distacco	17
6.4.6	Erogazione dei Ticket al personale distaccato	17
6.5	Modalità operative per le Società del Gruppo FS che utilizzano il sistema RUN per la gestione del personale.....	17
7	ALLEGATI.....	18

2 SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida chiariscono i riferimenti normativi applicabili all'istituto del distacco del personale nonché le responsabilità attribuite ai Soggetti coinvolti nel processo.

Le presenti Linee Guida si applicano al personale dirigente e non delle Società che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ovvero alle Società del Gruppo FS Italiane che non applicano il predetto contratto, qualora le indicazioni ivi contenute siano compatibili e non in contrapposizione con la disciplina stabilita dal CCNL di riferimento.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
D.Lgs n. 276/2003, art. 30	Disciplina generale del distacco
D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.	Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
D.Lgs n. 136/2016	Attuazione nell'ordinamento italiano della Direttiva 2014/67
D. Lgs n. 81/2000, art. 4 bis	Modalità di assunzione e successivi adempimenti
D.Lgs n. 150/2015, art. 13 co. 4	Trasmissione telematica delle Comunicazioni obbligatorie
D.Lgs n. 151/2015	Adempimenti e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità
D.L. n. 317/87, art. 4 co.1	Retribuzioni convenzionali
Direttiva n.96/71/CE	Direttiva europea in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi
Direttiva 2014/67/UE	Direttiva concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa tra Paesi europei
Direttiva 2018/957/UE	Direttiva recante modifica della Direttiva n. 96/71/CE con termine di recepimento 30 luglio 2020 e non ancora recepita
Regolamento UE 2016/679	Regolamento europeo in materia di protezione, trattamento e libera circolazione dei dati personali delle persone fisiche
Framework Data Protection	L'insieme delle regole e metodi definiti dalle norme organizzative in materia di Data Protection
DdG n. 277 del 24/10/2019	Modello per il Governo della Travel Security nel Gruppo FS Italiane

4 MATRICE DELLE REVISIONI

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione	Note
00	25/03/2020	DCRUO - PG	DCRUO - Relazioni Industriali, Lavoro E Welfare DCRUO - Legale Lavoro DCRUO - International HR Business Partner DCRUO – Organizzazione e Processi DPO	Direttore Centrale RUO	Prima emissione

5 RUOLI COINVOLTI

- Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione (DCRUO) di FS S.p.A.
- Pianificazione e Gestione in ambito DCRUO di FS S.p.A
- International HR Business Partner in ambito DCRUO di FS S.p.A
- Strutture Risorse Umane di Società

6 IL DISTACCO E GLI ATTORI COINVOLTI NEL PROCESSO

L'istituto del distacco, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., si realizza qualora un datore di lavoro distaccante, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto, anche solo parzialmente, per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Pertanto, i requisiti necessari, ai fini della legittimità dell'utilizzo di tale istituto di legge, sono:

- la sussistenza di un interesse da parte del datore di lavoro distaccante nel mettere a disposizione temporaneamente del distaccatario il proprio lavoratore. Tale interesse deve essere specifico rispetto alle finalità del distacco e deve sussistere dall'inizio del distacco e fino al termine dello stesso, inclusa l'ipotesi in cui vi sia una proroga. Nel caso in cui il distacco comporti lo spostamento ad un'unità produttiva sita a più di 50 Km da quella in cui si trova la sede di lavoro del lavoratore distaccato, oltre all'interesse del distaccante, ci devono essere

comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive specifiche che giustifichino lo spostamento alla predetta unità produttiva. Per le Società del Gruppo che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie solo ai fini dell'individuazione della nozione di unità produttiva si prende a riferimento l'art. 50, punto 2;

- la temporaneità del distacco;
- l'individuazione di un'attività lavorativa determinata, cioè specifica e funzionale al soddisfacimento dell'interesse del distaccante.

Al fine di meglio identificare il ruolo dei soggetti coinvolti per la realizzazione del distacco, si precisa che:

- per **distaccante** si intende il datore di lavoro che ha in forza il lavoratore distaccato e che rimane titolare del trattamento economico, normativo, assicurativo e contributivo del lavoratore medesimo, nonché degli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro come meglio specificato al par. 6.1.4;
- **distaccatario** è il soggetto che fruisce della prestazione del lavoratore distaccato e che ne detiene il potere direttivo per tutto il periodo di distacco e gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro come meglio determinati al par. 6.1.4;
- **lavoratore distaccato** è colui che svolge la propria prestazione lavorativa presso il soggetto distaccatario e risponde al comando e al controllo del distaccatario.

In presenza di tutti i requisiti di legge sopra evidenziati, il luogo in cui l'attività lavorativa è svolta non assume rilevanza, con la conseguenza che il distacco è legittimo anche quando il lavoratore distaccato svolge la propria attività in luogo diverso dalla sede di lavoro del distaccante.

Per quanto di specifico interesse, come più volte precisato dal Ministero del Lavoro (si rinvia per approfondimenti alle circolari n. 3/2004, n. 28/2005 e alla risposta ad Interpello n. 1/2016), è legittimo il distacco all'interno dei "Gruppi di impresa", sempre in costanza degli elementi di legittimità sopra richiamati purché corrisponda ad una reale esigenza di imprenditorialità, volta a razionalizzare, equilibrandole, le forme di sviluppo delle varie aziende facenti parte dello stesso Gruppo. In particolare il distacco è legittimo anche quando l'interesse del distaccante sia riconducibile al medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico che trova, peraltro, rappresentazione finanziaria nel Bilancio consolidato di Gruppo.

Durante il distacco, il rapporto di lavoro continua ad essere sottoposto alla normativa legale e contrattuale del distaccante, fermo restando quanto di seguito specificato in caso di distacco estero.

6.1 Attivazione distacco e adempimenti di legge

Si ritiene necessaria la formalizzazione scritta del distacco attraverso specifico atto sottoscritto dagli attori coinvolti.

Giova comunque precisare che la normativa di riferimento richiamata al par. 5, prevede che non è richiesto il consenso del lavoratore ai fini del perfezionamento del distacco, a meno che quest'ultimo non comporti un mutamento delle mansioni, nel qual caso è invece necessario il consenso del lavoratore interessato. Tale mutamento, comunque, non potrà comportare l'adibizione a mansioni inferiori. Per le Società del Gruppo che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie, si applica quanto previsto all'art. 26, punto 1.3. sul mutamento di mansioni.

6.1.1 Comunicazioni obbligatorie

Nelle ipotesi di distacco, ai sensi dell'art. 4-bis del D. Lgs. n. 181/2000, così come modificato dall'art. 1, comma 1184 della L. 296/2006, il datore di lavoro distaccante è tenuto a **comunicare in via telematica** (art. 13, co.4 D. Lgs. 150/2015), attraverso il mod. Unificato LAV, l'evento modificativo del rapporto di lavoro connesso al distacco (inizio e fine distacco), nonché le eventuali proroghe all'ANPAL, che lo mette a disposizione dei centri per l'impiego, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.

Ai fini della suddetta comunicazione, si precisa che:

- la trasmissione del mod. Unificato LAV deve essere effettuata entro 5 giorni dall'inizio del distacco stesso;
- nel caso in cui il lavoratore posto in distacco cessi il rapporto di lavoro prima della scadenza del distacco stesso, ai fini della comunicazione di cui sopra, si deve far riferimento alla sede di lavoro in cui il lavoratore è assegnato nell'ambito del distacco stesso;
- in caso di proroga del distacco, è necessaria una nuova comunicazione del mod. Unificato LAV;
- nel mod. Unificato LAV è necessario inserire obbligatoriamente le seguenti informazioni:
 - la data di fine distacco nel campo "Data fine rapporto" del quadro "Trasmissione";
 - il codice fiscale della Società distaccataria nel campo "Codice Fiscale";
 - la posizione assicurativa territoriale INAIL della Società distaccataria (PAT INAIL);
 - l'indirizzo della sede di lavoro della Società distaccataria nel campo "Comune - CAP - Indirizzo della sede di lavoro";
 - il telefono e/o Fax e/o email della sede di lavoro della Società distaccataria (almeno una di queste informazioni).

Per maggiori informazioni si rinvia al documento "Modelli e Regole" disponibile nella versione aggiornata nel sito del Ministero del Lavoro www.cliclavoro.gov.it.

6.1.2 Obbligo di registrazione nel Libro Unico del Lavoro (LUL)

Con decorrenza 01.01.2009, la Società distaccataria è tenuta alla registrazione dei lavoratori distaccati presso di sé sul Libro Unico del Lavoro, in una sezione apposita.

6.1.3 Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Come espressamente chiarito dal Ministero del Lavoro con propria circolare n. 3 del 15.01.2004, la gestione del rapporto assicurativo ed il relativo onere del premio assicurativo sono a carico della Società distaccante che, pertanto, dovrà preventivamente verificare il rischio specifico cui il lavoratore sarà soggetto nell'ambito del contesto produttivo e ambientale della Società distaccataria.

Sul punto, l'INAIL stabilisce che il premio assicurativo deve essere calcolato sulla base dei premi e tariffe che sono applicabili alla Società distaccataria in base alla lavorazione esercitata dal lavoratore distaccato e con riferimento al rischio ambientale specifico.

Qualora si verifichi che:

- l'attività svolta dal lavoratore distaccato presso la Società distaccataria rientri in una **differente classe di rischio** rispetto a quella per la quale il lavoratore stesso è assicurato presso di sé, la **Società distaccante dovrà provvedere ad aprire una nuova posizione di rischio** in relazione all'attività effettivamente svolta presso la Società distaccataria;
- il **lavoratore distaccato**, oltre ad operare presso la Società distaccataria, **continui ad esercitare lavorazioni diverse presso il datore di lavoro distaccante**, c.d. distacco parziale, le retribuzioni erogate fra le diverse voci di tariffa della PAT della Società distaccante saranno ripartite proporzionalmente in base all'incidenza delle singole lavorazioni sul complesso dell'attività lavorativa effettuata.

In caso di infortunio sul lavoro del lavoratore distaccato, la Società distaccante è tenuta all'invio della denuncia/comunicazione di infortunio sul lavoro e di malattia professionale nelle modalità stabilite dalla legge. L'INAIL, con circolare n. 39/2005, precisa che è necessario che tale obbligo formi oggetto di precisi accordi stipulati tra la Società distaccante e la distaccataria, rivolti ad assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo alla Società distaccante di effettuare le relative denunce entro i termini di legge.

Pertanto, in ottica di reciproca collaborazione, al fine di assicurare gli adempimenti di legge a carico della Società distaccante, la Società distaccataria è tenuta ad informare la predetta Società distaccante dell'evento lesivo immediatamente, ovvero non appena ricevuta la relativa comunicazione da parte del lavoratore distaccato.

Con riferimento agli obblighi di comunicazione, sebbene il lavoratore distaccato, in relazione al cambio dell'esercizio del potere direttivo posto in carico alla Società distaccataria, sia tenuto a comunicare ogni assenza alla predetta Società distaccataria, nel

caso specifico dell'infortunio sul lavoro, lo stesso lavoratore è tenuto altresì a comunicare tale evento lesivo, ovvero a denunciare la malattia professionale contratta, anche alla Società distaccante che è obbligata alla denuncia verso l'Ente assicurativo. Al fine di consentire alla Società distaccante di effettuare le predette denunce di legge, il lavoratore distaccato dovrà far pervenire alla stessa anche la relativa certificazione medica, secondo le modalità previste dalla normativa, inclusa quella contrattuale, di riferimento.

Tuttavia, anche qualora il dipendente distaccato comunichi l'infortunio occorso alla sola Società distaccataria, comunque entro i termini dettati dalla legge, non verrà meno il diritto del dipendente all'indennizzo da parte INAIL in relazione al principio dell'automaticità delle prestazioni, né verrà meno l'obbligo a carico della Società distaccante di denunciare l'evento. Sul punto, l'INAIL ha specificato che, in sede di verifica del termine di legge per l'invio della denuncia di infortunio da parte del datore di lavoro, si terrà conto della data in cui la Società distaccante ha ricevuto il certificato medico e non di quella in cui il certificato stesso è stato erroneamente ricevuto dal distaccatario.

In particolare, al fine di ottemperare ai termini di legge e quindi di garantire la comunicazione dell'infortunio con i dati della Società distaccante, è stata sviluppata la transazione ZINAIL in cooperazione applicativa con l'INAIL per le Società del Gruppo che adottano il sistema informatico RUN.

Pertanto, in caso di distacchi tra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che utilizzano il sistema RUN per la gestione del personale, ogni Società distaccataria è tenuta a trasmettere, mediante la predetta transazione ZINAIL, l'invio della denuncia all'INAIL entro i termini previsti dalla legge, analogamente a un proprio dipendente. In tal caso la transazione ZINAIL provvederà in automatico ad inserire i dati amministrativi (codice fiscale, indirizzo, codice ditta, PAT, etc.) del distaccante quale effettivo datore di lavoro del distaccato.

Per le restanti Società del Gruppo che non adottano il sistema informativo RUN, le stesse dovranno garantire le suddette comunicazioni attraverso i termini e le modalità previste dall'INAIL.

Per il personale dirigente delle Società del Gruppo operanti in ambito nazionale, la comunicazione dell'infortunio con i dati della Società distaccante viene gestito dalla competente struttura in ambito PIANIFICAZIONE E GESTIONE di DCRUO attraverso la medesima transazione ZINAIL.

6.1.4 Igiene e sicurezza sul lavoro

Con riferimento alla corretta interpretazione dell'obbligo di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, nei casi di distacco, il Ministero del Lavoro, con risposta ad Interpello n. 8/2016, ha chiarito che gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro gravano, in modo differenziato, sia sul distaccante che sul distaccatario. Nello specifico:

- il distaccante ha l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato;

- il distaccatario ha l'onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inclusa la sorveglianza sanitaria e l'eventuale formazione specifica.

6.1.5 Data Protection

La Società distaccante resta Titolare del trattamento dei dati personali del dipendente distaccato in qualità di società datrice titolare del rapporto di lavoro.

La /Le Società distaccataria /e è /sono Titolare/i del trattamento dei dati personali del dipendente distaccato finalizzato all'esercizio dei poteri di controllo ed organizzativi e per ulteriori finalità diverse rispetto a quelle strettamente necessarie all'adempimento degli obblighi spettanti al distaccante.

È previsto un trasferimento di dati personali fra la /le Società distaccataria/e la Società distaccante ai soli fini della corretta attivazione ed esecuzione del distacco medesimo, relativamente alle finalità di adempimento degli obblighi *ex lege* spettanti al distaccante, nel rispetto del Framework di Data Protection di Gruppo e, in particolare, ai fini dei rispettivi adempimenti riguardo l'esercizio dei diritti degli Interessati e dei connessi obblighi informativi.

6.2 Distacco parziale

Nell'ambito dell'istituto del distacco è inoltre ammessa l'ipotesi di distacco parziale che si realizza quando il lavoratore svolge parte della sua prestazione presso uno o più distaccatari, continuando a svolgere presso il datore di lavoro distaccante la restante parte della prestazione.

In assenza di specifiche indicazioni da parte delle Istituzioni competenti (Ministero del Lavoro, Agenzia delle Entrate, etc.), nelle more dell'emanazione delle stesse, al fine di porre in essere una regolamentazione di carattere gestionale, si ritiene che, mentre gli obblighi di carattere normativo, economico, contributivo, previdenziale, assistenziale e fiscale rimangono in capo alla Società distaccante, le autorizzazioni gestionali afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a richieste di ferie, permessi, trasferte etc., saranno gestite (salvo eventuali ipotesi derogatorie concordate tra le Società):

- dalla **Società che detiene la percentuale più alta** di utilizzo del lavoratore distaccato, se lo stesso è distaccato in una unica Società;
- dalla **Società distaccante** nei casi di eguale percentuale di utilizzo tra Società distaccante e Società distaccataria (es. 50% presso la Società distaccante e 50% presso la Società distaccataria);
- dalla **Società distaccante** nei casi di distacco presso più Società distaccatarie indipendentemente dalla percentuale di utilizzo del lavoratore.

Inoltre, sempre al fine di porre in essere una regolamentazione di carattere gestionale, il distacco del lavoratore presso più di una Società distaccataria è consentito in casi strettamente necessari, in via residuale e limitato in termini di durata.

6.3 Distacco all'estero

L'istituto del distacco assume carattere transnazionale qualora un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa in un luogo sito in uno Stato estero, diverso da quello in cui abitualmente il lavoratore presta la propria attività lavorativa. È importante rilevare che il distacco estero transnazionale si verifica non solo quando un lavoratore viene distaccato presso un altro soggetto (Società), anche appartenente allo stesso Gruppo, ma anche quando viene distaccato presso un'unità produttiva/sede operativa/filiale sita all'estero della medesima Società distaccante.

La definizione del distacco all'estero "si caratterizza" a seconda del punto di vista da cui si guardi il distacco: "in uscita", ossia dall'Italia verso uno Stato UE o extra UE, oppure viceversa "in entrata" da uno Stato membro verso l'Italia.

A livello comunitario, la normativa di riferimento è contenuta nella c.d. Direttiva madre n. 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e nella Direttiva 2014/67/UE, c.d. Direttiva Enforcement, concernente l'applicazione della prima, e recante modifica del Regolamento UE n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa tra Paesi Europei. Ai fini della presente trattazione, per completezza, si precisa che la citata Direttiva madre n. 96/71/CE è stata recentemente oggetto di modifica da parte della Direttiva 2018/957/UE del 28 giugno 2018, che tuttavia non è direttamente applicabile in Italia, dovendo essere recepita nel diritto nazionale dei singoli Stati UE entro il 30 luglio 2020. Pertanto, ci si riserva di fornire successive indicazioni nel momento in cui la nuova Direttiva verrà recepita.

Premesso quanto sopra, è importante sottolineare, che qualora si intenda distaccare un lavoratore all'estero, occorre operare preventivamente una ricognizione degli elementi e particolarità connesse alla corretta trattazione normativa nel suo complesso (giuslavoristica, previdenziale, fiscale, per l'immigrazione) del distacco nel Paese di destinazione.

Il distacco costituisce un'ipotesi di deroga al principio della "territorialità", e per questo i lavoratori distaccati all'estero presso Paesi UE rimangono assicurati presso l'INAIL, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, e presso l'Ente previdenziale di iscrizione, per l'assicurazione alla previdenza e assistenza sociale.

In altre parole, quando un lavoratore, alle dipendenze di un datore di lavoro avente la sede in un Paese UE, viene inviato a svolgere un'attività lavorativa in un altro Paese comunitario o convenzionato¹, per un determinato periodo di tempo, lo stesso continuerà ad essere assicurato in base alla legislazione del Paese in cui ha sede l'impresa, senza obblighi contributivi nel Paese di temporaneo distacco.

¹ Per "Paese convenzionato" si intende un Paese con il quale lo Stato Italiano ha stipulato un accordo di reciprocità in materia di assistenza sanitaria ovvero di sicurezza sociale.

In relazione agli adempimenti di legge connessi alla comunicazione obbligatoria al lavoro e alla tenuta del Libro Unico del Lavoro, si rinvia integralmente al par. 6.1.2.

A livello più generale è opportuno precisare che la lettera di distacco consegnata al lavoratore distaccato (Allegato D01), dovrà contenere specifiche indicazioni in ordine alla trattazione degli aspetti, oltre che di carattere retributivo, anche contributivo e fiscale, applicati in relazione al Paese nel quale viene distaccato il lavoratore, ove possono sussistere specifici accordi di sicurezza sociale sottoscritti tra l'Italia e il Paese di destinazione. Nella suddetta lettera di distacco dovrà essere altresì specificato, in modalità scritta, l'eventuale applicazione dei trattamenti di **tax – equalization, tax – protection e neutralità fiscale** secondo le indicazioni formalizzate e comunicate dalla struttura Pianificazione e Gestione in ambito DCRUO alle competenti strutture Risorse Umane di Società. Infatti, con particolare riferimento alle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, si precisa che il Gruppo FS Italiane, con l'obiettivo di neutralizzare l'effetto della doppia imposizione fiscale, garantisce una politica di tax equalization.

In merito agli aspetti connessi agli adempimenti di **travel, security, assicurazione medico-sanitaria e di viaggio** si richiama la Disposizione di Gruppo “Modello per il Governo della Travel Security nel Gruppo FS Italiane”.

Per gli indirizzi riguardanti gli obblighi del datore di lavoro **in materia di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro** in relazione alle attività svolte all'estero si rinvia all'Allegato D05.

In particolare, nella lettera di distacco tra la Società distaccante e il distaccato dovrà prevedersi quale requisito minimo: *“Per tutta la durata del Suo distacco la società distaccataria sarà per Lei responsabile della tutela della salute e sicurezza sul lavoro e pertanto risponderà di tutti gli obblighi normativi di prevenzione e protezione in essere [secondo l'ordinamento del Paese ove si svolge la Sua prestazione, nonché provvederà a garantire un livello di tutela almeno equivalente a quello previsto dall'ordinamento italiano]”*.

Analogamente, nell'accordo tra la Società distaccante e la Società distaccataria dovrà prevedersi quale requisito minimo: *“Per tutta la durata del distacco la Società ... sarà responsabile della tutela della salute e sicurezza sul lavoro del sig..., pertanto risponderà di tutti gli obblighi normativi di prevenzione e protezione in essere [secondo l'ordinamento del Paese ove si svolge la prestazione, nonché provvederà a garantire un livello di tutela almeno equivalente a quello previsto dall'ordinamento italiano]”*.

6.3.1 Distacco in Italia di lavoratori provenienti da altro Stato membro

Tale fattispecie di distacco, ai sensi degli articoli da 1 a 5 e da 10 a 12 del D.Lgs. 136/2016, in attuazione della Direttiva 2014/67/UE, si verifica quando un'impresa operante in un altro Stato UE, distacca in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa (anche facente parte del medesimo Gruppo di imprese), ovvero di altra unità produttiva/altro destinatario, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, per un periodo limitato e predeterminato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 136/2016, si considera lavoratore in distacco transnazionale, il soggetto abitualmente occupato in altro Stato membro che esplica la propria prestazione lavorativa anche in Italia per un periodo limitato di tempo.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con Nota n. 622 del 01 agosto 2019, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia, specificando che saranno sottoposti a verifica, ai fini della genuinità del distacco transnazionale:

- **la regolarità amministrativa e documentale del distacco** (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lettera di distacco, contratto di lavoro stipulato tra lavoratore e impresa distaccante, prospetti paga, ecc.);
- **il rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione del lavoratore in distacco (di cui ai paragrafi 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5);**
- **l'autenticità del distacco**, in base alla valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 136/2016.

6.3.2 Copertura sanitaria per i lavoratori distaccati all'estero in Paesi UE

La normativa di riferimento in materia di copertura sanitaria prevede che, in caso di distacco di un proprio lavoratore in un Paese UE, i datori di lavoro sono tenuti a richiedere i documenti portabili DA1 e A1 (rispettivamente ex modello E123 e E101) alle Sedi degli Enti previdenziali competenti al fine di attestare il diritto alla copertura sanitaria in caso di infortunio sul lavoro o di malattia comune nello Stato membro diverso da quello competente di appartenenza (DA1), ovvero la certificazione che il lavoratore rimane assicurato ai fini previdenziali nel Paese UE in cui ha sede l'impresa distaccante (A1).

Con riferimento alle ipotesi di infortunio occorso nell'ambito di un distacco estero, le prestazioni sanitarie sono erogate dall'Istituto competente del luogo dove viene svolta la prestazione lavorativa, alle stesse condizioni e modalità previste per i cittadini del Paese ospitante e successivamente rimborsate dall'INAIL all'Ente erogatore estero.

Giova tuttavia precisare che per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nate dal processo di scorporo di azienda / Ente Autonomo FS c.d. "societarizzazione", l'INPS con circolare n. 14 del 27.10.2003 ha chiarito che il personale delle Società del Gruppo omonimo, è "assimilato" ai dipendenti pubblici per il rilascio del modello A1 e, pertanto, per i dipendenti delle suddette Società del Gruppo FS Italiane sarà rilasciato dalla sede INPS competente (ovvero quella alla quale il datore di lavoro versa la contribuzione in relazione al lavoratore interessato) un modello A1 che avrà validità per tutto il periodo in cui il lavoratore dovrà svolgere attività all'estero.

Con riferimento al citato documento portabile A1, a decorrere dal 01.01.2019 l'INPS, completando il processo di informatizzazione delle richieste avviato nel 2016, ha realizzato una nuova procedura che consente ai datori di lavoro di presentare la domanda di rilascio, accedendo al sito INPS www.inps.it nell'area dedicata "Portale delle Agevolazioni" (ex-DiResCo).

6.3.3 Distacco all'estero in Paesi extra UE

Qualora si distacchi all'estero un lavoratore presso un Paese extra UE da una Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane con sede in Italia, è necessario valutare preventivamente se lo stesso Paese ha sottoscritto accordi di sicurezza sociale con l'Italia.

Pertanto si potranno verificare le seguenti situazioni, da gestire differentemente:

1. distacco presso un Paese extra UE convenzionato;
2. distacco presso un Paese extra UE privo di convenzioni.

Nelle ipotesi di distacco all'estero in Paesi extracomunitari convenzionati, di cui al punto 1, le procedure per il rilascio degli appositi formulari regolanti la legislazione applicabile, di carattere assicurativo, previdenziale e fiscale, variano da convenzione a convenzione e pertanto si rinvia allo specifico Accordo bilaterale sottoscritto.

Nel caso di lavoratori italiani occupati in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, di cui al punto 2, gli stessi sono soggetti al regime di tutela minima garantita stabilita dalla legislazione italiana, oltre che alle disposizioni vigenti nel Paese di lavoro.

Ai suddetti lavoratori sono applicate, ai fini dell'assicurazione Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (c.d. IVS) le c.d. retribuzioni convenzionali, determinate annualmente ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legge 317/87 convertito, con modificazioni, nella legge 398/87.

Tali lavoratori sono assicurati per l'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL e la gestione dei rapporti assicurativi in caso di evento lesivo è demandata alla Sede territoriale competente in relazione alla Sede legale della Società datore di lavoro distaccante

Anche i premi assicurativi sono calcolati sulla base delle retribuzioni convenzionali suddette e dovuti secondo le tariffe ordinarie in vigore per la generalità dei dipendenti, nel rispetto della specifica attività svolta.

In alcuni casi, specificatamente stabiliti dalle convenzioni in uso con il Paese di destinazione, potrà essere attivata su indicazione dell'Istituto uno specifico rischio.

Ai sensi del D.Lgs. n. 151/2015, il datore di lavoro ha l'obbligo di attivare un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente e l'onere di garantire il tipo di sistemazione logistica, nonché idonee misure in materia di sicurezza.

Nel caso di distacco presso un Paese extra-UE, la Società distaccante valuta col supporto del DPO societario, ove designato, o del Referente Data Protection in coordinamento col DPO di Capogruppo, se il distacco preveda trasferimento di dati personali verso Paesi "terzi" (non appartenenti all'UE o allo Spazio Economico Europeo), verificando se sia necessaria, per ciascun caso, l'applicazione del particolare regime normativo previsto dal GDPR.

6.4 Riepilogo delle attività di Gestione del rapporto di lavoro in distacco

Il processo delle attività gestionali e amministrative connesse al distacco è svolto dalle competenti strutture Risorse Umane delle Società del Gruppo coinvolte nell'evento di distacco nel rispetto delle presenti Linee Guida in materia.

In tale quadro, la struttura di Pianificazione e Gestione in ambito DCRUO, assicura le attività di indirizzo e coordinamento dell'istituto del distacco tra le Società del Gruppo attraverso l'emanazione delle presenti Linee Guida, assicurando altresì il monitoraggio del "fenomeno".

In relazione agli elementi formali del distacco, richiamando quanto già evidenziato nei precedenti punti, si ribadisce che l'istituto del distacco deve essere utilizzato in presenza di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento, limitando il suo utilizzo a casi di effettivo interesse della Società distaccante.

In posizione di distacco il lavoratore non dovrà essere adibito a mansioni superiori né a mansioni inferiori e al termine del periodo di distacco stabilito tra la Società distaccante e distaccataria, lo stesso dovrà immediatamente essere posto a disposizione della Società distaccante presso l'originaria sede di lavoro, con il ripristino delle medesime modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ante periodo del distacco stesso.

Come già precisato al par. 6.2, con riferimento alle ipotesi di distacco parziale, in assenza di specifiche indicazioni da parte delle Istituzioni competenti (Ministero del Lavoro, Agenzia delle Entrate, etc.) e nelle more delle stesse, si ritiene che la gestione del distaccato parziale con riferimento a richieste – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di ferie, permessi, trasferte etc., faccia capo alla Società che detiene la percentuale più alta di utilizzo del lavoratore in caso di distaccato presso una unica Società distaccataria, ovvero faccia capo alla Società distaccante nei casi di eguale percentuale di utilizzo tra la distaccante e la distaccataria e nei casi di distacco presso più di una Società distaccataria indipendentemente dalla percentuale di utilizzo del lavoratore.

Il distacco del lavoratore potrà essere attivato esclusivamente a seguito di specifici atti formali (accordi di distacco, lettera di distacco) che contemplino altresì le disposizioni in materia di data protection e che saranno operati dalla competente struttura Risorse Umane delle Società del Gruppo coinvolte nel distacco.

6.4.1 Comunicazione al dipendente

La Società distaccante è tenuta a dare comunicazione scritta al lavoratore distaccato, inserendo in copia anche la/e Società distaccataria/e, richiedendo il consenso scritto dello stesso, utilizzando il format in Allegato D01.

Si precisa che il distacco non potrà essere perfezionato se non è stata consegnata tale comunicazione ed acquisita la firma del lavoratore stesso per ricevuta.

Qualora il distacco sia operato nei confronti di un lavoratore appartenente ad una Società del Gruppo FS Italiane verso una Società estranea al Gruppo medesimo, è opportuno che la Società del Gruppo distaccante verifichi preventivamente che la Società distaccataria abbia acquisito, nell'ambito delle necessarie operazioni propedeutiche e preliminari alla formalizzazione del distacco stesso, copia della lettera di distacco in esame sottoscritta dal lavoratore.

Nel caso di distacchi esterni al Gruppo, il format dell'accordo di distacco dovrà essere opportunamente integrato con specifiche disposizioni in materia di data protection

(ADP) che disciplinino puntualmente i trattamenti affidati alla Società/Ente distaccataria/o e gli obblighi e le misure di sicurezza in materia di protezione dei dati.

Pertanto, nel caso di distacco esterno al Gruppo, la Società distaccante valuta, di volta in volta, con il supporto del DPO societario, ove designato, o del Referente Data Protection in coordinamento col DPO di Capogruppo, l'integrazione dell'accordo con la Società/Ente esterno mediante la predisposizione di un apposito Accordo di Data Protection.

Inoltre, nel caso di distacco all'estero, nella lettera di distacco dovranno essere previsti il requisito minimo in materia di salute e sicurezza sul lavoro esplicitato al par. 6.3 nonché l'eventuale applicazione dei trattamenti di tax – equalization, tax – protection e neutralità fiscale.

6.4.2 Comunicazione attivazione distacco alla Società distaccataria

La Società distaccante, a seguito del perfezionamento degli adempimenti di cui al precedente par. 6.4.1, è tenuta a comunicare alla Società distaccataria, attraverso il format in Allegato D02, la presa in carico del distaccato e le regole amministrative e contabili connesse al distacco medesimo.

Il format di comunicazione di cui all'Allegato D02 contiene le informazioni minime in ordine alle modalità di regolazione del distacco, che potranno essere ampliate e rimodulate in relazione alla specifica situazione di distacco che si sta gestendo (es. ulteriori regole di natura contabile, ecc).

In particolare, nell'accordo tra la Società distaccante e la Società distaccataria dovrà prevedersi il requisito minimo in materia di salute e sicurezza sul lavoro esplicitato al par. 6.3.

6.4.3 Comunicazione di proroga del distacco al lavoratore

La Società distaccante, all'approssimarsi della scadenza del periodo di distacco convenuto con la Società distaccataria, qualora intenda prorogare il distacco, in quanto l'interesse che giustifica il distacco stesso permane oltre il termine preventivamente stabilito, è tenuta, previo accordo con la Società distaccataria, a darne comunicazione al lavoratore interessato e per conoscenza alla Società distaccataria attraverso il format in Allegato D03.

Si rileva che, qualora il lavoratore distaccato dipenda da una Società estranea al Gruppo FS Italiane, è opportuno che la Società del Gruppo distaccante verifichi preventivamente che la Società distaccataria abbia acquisito, nell'ambito delle necessarie operazioni propedeutiche e preliminari alla formalizzazione della proroga del distacco, copia della lettera di proroga del distacco in esame sottoscritta dal lavoratore.

6.4.4 Comunicazione cessazione distacco al lavoratore

Atteso che la durata del distacco trova esplicita informazione nelle comunicazioni di cui ai precedenti capoversi (lettera di attivazione del distacco (format in Allegato D01) ed eventuale/i proroga/he (format in Allegato D03) si ritiene comunque opportuno che la Società distaccante, al termine del periodo di distacco convenuto con la Società

distaccataria, comunichi formalmente alla stessa e al lavoratore interessato la cessazione del distacco medesimo, con l'apposito format in Allegato D04.

6.4.5 Termini di attivazione ed utilizzo del distacco

Affinché l'istituto del distacco possa essere attivato in linea con le modalità amministrative previste nel Gruppo FS Italiane, lo stesso dovrà decorrere dal primo giorno del mese, con durata minima non inferiore al mese e non frazionabile a giorni (cioè di durata complessiva a multipli di mese).

Come riportato nei format di comunicazione allegati, è necessario sempre specificare il termine finale del distacco stesso, salva la possibilità di successive proroghe.

Gli atti formali richiamati nei punti precedenti tra la Società distaccante e la Società distaccataria devono essere tutti completati entro e non oltre il giorno 10 del mese. Non è prevista, infatti, la possibilità di retroattività del distacco.

6.4.6 Erogazione dei Ticket al personale distaccato

Considerato che la Società distaccante mantiene la titolarità del rapporto di lavoro del lavoratore distaccato, il ticket per il pasto, ove previsto dal CCNL applicato dal distaccante, deve essere erogato dalla medesima Società distaccante nella misura e modalità dalla stessa previste, ferma restando l'attivazione delle procedure contabili tese al recupero dei costi sostenuti a tal fine dal distaccante, nel rispetto di quanto previsto dagli accordi tra le due Società.

In caso di distacco all'estero o in casi ad esso assimilabili, potranno essere valutate misure gestionali alternative in ordine al riconoscimento dei ticket per il pasto.

6.5 Modalità operative per le Società del Gruppo FS che utilizzano il sistema RUN per la gestione del personale

La gestione del distacco del personale non dirigente, deve essere eseguita attraverso la transazione ZINAIL del sistema informatico RUN. Per i dettagli di carattere tecnico ed operativo si rinvia allo specifico Manuale utente disponibile nell'ambito del sistema informatico.

Per la gestione del distacco parziale, dovrà essere indicata la percentuale di utilizzo del lavoratore, nonché l'indicazione della/le Società distaccatarie negli specifici campi predisposti nel sistema RUN.

Per la gestione del ribaltamento dei costi del personale alla Società distaccataria dovrà essere utilizzata l'apposita funzionalità disponibile nel sistema RUN.

Per il monitoraggio del processo di gestione del distacco del personale, dovrà essere utilizzata la specifica transazione ZHR_DISTACCHI del sistema RUN che fornisce l'elenco del personale distaccato con le relative informazioni nonché l'elenco delle

eventuali incongruenze tra le informazioni di natura amministrativa ed organizzativa relativamente ai distacchi del personale dipendente.

Al fine di consentire un'organizzazione più funzionale delle informazioni, nonché il monitoraggio della gestione dei distacchi parziali, il Report sarà oggetto di adeguamento e miglioramenti continui.

7 ALLEGATI

[D01- Lettera di distacco al dipendente](#)

[D02 – Accordo di distacco](#)

[D03 - Proroga del distacco al dipendente](#)

[D04 - Cessazione del distacco](#)

[D05 - Indirizzi riguardanti gli obblighi del Datore di Lavoro in materia di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro per le attività svolte all'estero](#)

FIRMATO
Riccardo Pozzi



FORMAT- LETTERA DI DISTACCO AL DIPENDENTE (rev. 2020)

Società distaccante

Gent. Sig.ra / Egr. Sig.....

p.c. Società distaccataria/e

Oggetto: Distacco

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, con la presente Le comunichiamo che dal..... al.....
Lei sarà distaccato/a presso la Società..... *(in caso di distacco parziale indicare la percentuale di
utilizzo)* nella misura del % ..

Ambito di attività, oggetto del distacco

Sarà adibito nell'ambito della Società, al seguente ruolo *(indicare
l'attività oggetto del distacco. Qualora vi fosse un mutamento di mansioni del distaccato, specificare la nuova
mansione).*

Trattamento normativo

Con riferimento all'applicazione degli istituti normativi del rapporto di lavoro (ferie, permessi, malattia, etc.) permangono le disposizioni previste dalla disciplina collettiva a Lei applicata. Con l'occasione Le precisiamo che il trattamento economico e normativo continuerà a far capo alla scrivente Società, Sua datrice di lavoro.

Le rammentiamo che in caso di infortunio sul lavoro, ovvero di malattia professionale, Lei è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile della Struttura presso la quale al momento è utilizzato e alla Sua Società datrice di lavoro.

Retribuzione

Durante tutto il periodo di distacco, si conferma il Suo normale trattamento retributivo, sia per quanto attiene alla misura complessiva dello stesso sia con riferimento ai termini e alle modalità di corresponsione.

Disposizioni finali

Alla data del..... Lei dovrà riprendere servizio presso la Sua Sede di lavoro / impianto di appartenenza senza esigenza di ulteriori comunicazioni.

Per ogni aspetto non espressamente previsto nella presente, si fa richiamo alle disposizioni normative in materia di distacco.

Trattamento dei dati personali

Con riferimento alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, Le è stata resa relativa informativa in materia di trattamento dei dati personali alla quale si rinvia e che potrà consultare nell'Area Riservata del Portale di Gruppo WE.

Firma
Il Responsabile

(data e firma)

(data e firma per ricevuta del dipendente distaccato)



FORMAT - ACCORDO DI DISTACCO (rev. 2020)

Società distaccante

Società distaccataria/e
Risorse Umane

Oggetto: Distacco Sig.....CID.....

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, con la presente Vi informiamo che:

Ambito di attività, oggetto del distacco, luogo di lavoro

È stato disposto il distacco del dipendente di cui all'oggetto, dal.....e fino al..... dalla scrivente Società.....alla Società..... (in caso di distacco parziale presso una o più Società distaccatarie indicare la percentuale di utilizzo) nella misura del %, presso la Sede di (da indicare indirizzo in caso di variazione della Sede di lavoro assegnata al lavoratore precedentemente al distacco)

Titolarità del rapporto

Al termine di detto periodo il dipendente dovrà riprendere servizio presso la Sua sede di lavoro/impianto di appartenenza senza esigenza di ulteriore comunicazione.

L'utilizzazione della risorsa dovrà avvenire nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa di legge e di contratto.

Non dovrà esservi assegnazione a mansioni superiori o, comunque, non equivalenti a quelle svolte nella figura professionale di appartenenza.

ovvero

A seguito dell'acquisizione del consenso del lavoratore di cui all'oggetto, il lavoratore medesimo sarà adibito a mansioni diverse, comunque equivalenti, rispetto a quelle svolte nelle figure professionali di appartenenza di seguito elencate:

- (elencare...)

Eventuali sopraggiunte esigenze gestionali e di business dalle quali scaturisca un diverso utilizzo del dipendente distaccato che ci occupa, dovranno essere comunicate immediatamente alla Società distaccataria per le conseguenti azioni comunicazionali.

Retribuzione, rimborsi

La rilevazione dello stato di presenza dovrà avvenire nei modi d'uso. Il rimborso dell'intero costo del lavoro relativo al dipendente distaccato dovrà avvenire attraverso la fatturazione in quote costanti mensili, salvo conguaglio di fine anno che sarà comunicato ai fini del bilancio d'esercizio e fatturato entro il mese di febbraio del successivo anno.

In caso di distacco tra Società del Gruppo FS, inserire il periodo che segue:

Sarà cura del responsabile del Centro di Costo di riferimento della risorsa distaccata procedere con gli adempimenti amministrativi necessari al recupero del costo.

Trattamento dei dati personali

La [Società] distaccante resta Titolare del trattamento dei dati personali del dipendente distaccato in qualità società datrice titolare del rapporto di lavoro.

La [Società] distaccataria/e è/sono Titolare/i del trattamento dei dati personali del dipendente distaccato finalizzato all'esercizio dei poteri di controllo ed organizzativi e per ulteriori finalità diverse rispetto a quelle strettamente necessarie all'adempimento degli obblighi spettanti alla società distaccante.

È previsto un trasferimento di dati personali fra società distaccataria/e e la società distaccante ai soli fini della corretta attivazione ed esecuzione del distacco medesimo, relativamente alle finalità di adempimento degli obblighi *ex lege* spettanti alla società datrice distaccante, nel rispetto del *Framework di Data Protection* di Gruppo e, in particolare, ai fini dei rispettivi adempimenti riguardo l'esercizio dei diritti degli Interessati e dei connessi obblighi informativi.

Firma
Il Responsabile

(data e firma)



FORMAT – PROROGA DI DISTACCO AL DIPENDENTE (rev. 2020)

Società distaccante

Gent. Sig.ra / Egr. Sig.

p.c. Società distaccataria/e

Oggetto: Proroga Distacco

Facendo seguito alle intese intercorse, con la presente Le comunichiamo che il Suo distacco presso la Società..... è prorogato dal..... al....., rinviando integralmente, per quanto concerne le condizioni del distacco medesimo, a quanto specificatamente pattuito nella comunicazione del da Lei sottoscritta (*ogni elemento modificativo di quanto pattuito nel momento dell'attivazione del distacco – es. mutamento mansioni, diversa percentuale di utilizzo nel distacco parziale, diversa Sede di lavoro, ecc... - dovrà essere esplicitamente comunicato e sottoscritto dal lavoratore*).

Alla data del..... Lei dovrà riprendere servizio presso la Sua Sede di lavoro/ impianto di appartenenza senza esigenza di ulteriori comunicazioni.

Con l'occasione Le ricordiamo che il trattamento economico e normativo continuerà a far capo alla scrivente.

Si rammenta che in caso di infortunio sul lavoro, ovvero di malattia professionale, Lei è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile della Struttura presso la quale al momento è utilizzato e alla Sua Società datrice di lavoro.

Firma
Il Responsabile

(data e firma)

(data e firma per ricevuta del dipendente distaccato)



FORMAT - CESSAZIONE DAL DISTACCO (rev. 2020)

Società distaccante

Gent. Sig.ra / Egr. Sig.

p.c. Società distaccataria/e

Oggetto: Cessazione distacco Sig..... CID

Facendo seguito alle intese intercorse, Si conferma che in data.....termina il periodo distacco del Sig. presso la Società.....con il contestuale rientro dello stesso presso la scrivente Società.....

Cordiali saluti

Firma
Il Responsabile

(data e firma)

(data e firma per ricevuta del dipendente distaccato)



**Indirizzi riguardanti gli obblighi del Datore di Lavoro
in materia di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro per le
attività svolte all'estero**

INDICE

A. Il quadro normativo di riferimento pag. 2

- a. 1 Il Distacco Transnazionale pag. 3
- a. 2 Il rischio generico aggravato pag. 5
- a. 3 Lo svolgimento dell'attività in Paesi dell'Unione Europea pag. 5
- a. 4 Lo svolgimento dell'attività di lavoratori di uno Stato membro in Italia pag. 6
- a. 5 Lo svolgimento dell'attività in Paesi extracomunitari pag. 7
- a. 6 Conseguenze per il Datore di lavoro in caso di inadempimento degli obblighi di tutela dei lavoratori pag. 8

B. Elementi organizzativi di gestione della prevenzione all'estero pag. 9

- b. 1 Le modalità imprenditoriali di presenza all'estero pag. 9
- b. 2 Ufficio di Rappresentanza e Stabile Organizzazione pag. 10
- b. 3 Società di diritto estero pag. 11
- b. 4 La gestione del personale in trasferta pag. 11
- b. 5 Sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro pag. 12

Conclusioni pag. 12

Riferimenti normativi pag. 12

A. Il quadro normativo di riferimento

Le realtà estere in cui operiamo sono profondamente diverse tra loro e per quanto riguarda lo Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa, si possono individuare due macro aree geografiche:

- a. Paesi dell'Unione Europea
- b. Paesi extracomunitari.

Nei Paesi dell'Unione europea le direttive comunitarie, partendo dalla Direttiva 89/391/CEE, hanno posto le basi per un'armonizzazione dei requisiti minimi di tutela normativa, determinando un'equivalenza convenzionale dei livelli minimi di prevenzione; nei Paesi extracomunitari, in particolare in quelli in via di sviluppo, permane un gap tra il livello di prevenzione locale e quello garantito dagli standard di tutela del nostro Paese.

In tutti i casi in cui un Datore di Lavoro italiano impiega lavoratori all'estero si prospetta, ai fini della legge applicabile al rapporto di lavoro, un contrasto normativo tra gli ordinamenti degli Stati coinvolti, cioè tra quello in cui ha origine il rapporto di lavoro e quello in cui l'attività è svolta.

Sotto il profilo oggettivo emerge una transnazionalità connessa al luogo di esecuzione della prestazione distinguibile in:

- rapporti di lavoro a transnazionalità originaria, caratterizzati per la presenza di un elemento di estraneità sin dall'origine del rapporto: è l'ipotesi dell'assunzione per l'estero con contratto di lavoro italiano;
- rapporti di lavoro a transnazionalità acquisita, privi all'origine del carattere transnazionale, ma destinati ad acquisirlo successivamente per vicende che intervengono durante lo svolgimento del rapporto: è il caso della **trasferta**, del **trasferimento** presso uffici all'estero o del **distacco** del lavoratore, presso le società estere sia del Gruppo che non.

Ai fini della determinazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, il Regolamento CE n. 593/2008 fissa i principi fondamentali. In particolare, l'art. 8, relativo ai contratti individuali di lavoro, riprendendo la regola generale del Regolamento, individua il primo principio nell'autonomia della volontà delle parti contraenti, le quali sono libere di indicare quale sia la legge di riferimento in materia applicabile ai loro contratti di lavoro; tuttavia, la scelta di una legge non può privare il lavoratore della protezione assicurategli dalle norme imperative alle quali non è permesso derogare e la cui applicazione è imposta dall'ordinamento in relazione alla peculiare posizione del lavoratore.

Il secondo principio è quello che, in assenza di scelta, il contratto è sottoposto alla legge dello Stato in cui il lavoratore svolge abitualmente il proprio lavoro (c.d. *lex loci laboris*), che non si intende modificato in caso di mobilità temporanea del medesimo. Il citato articolo prevede, inoltre, ulteriori criteri nel caso non fosse possibile determinare la normativa applicabile sulla base di tali principi.

Inoltre, l'art. 9 del citato Regolamento stabilisce che qualunque sia la normativa applicabile non può derogarsi alle norme ad applicazione necessaria, intendendo per esse *“le disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un Paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali l'organizzazione politica, sociale o economica”* che, quindi, dovranno essere rispettate indipendentemente dal fatto che la scelta della normativa che supporta i contratti di lavoro sia stata operata o meno.

Le disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nel nostro Paese si qualificano come norme imperative, riconducibili alla garanzia dell'ordine pubblico in considerazione della loro finalità di protezione dei diritti fondamentali alla vita e alla salute, la cui applicazione è necessaria e che, pertanto, devono essere osservate anche nel Paese di destinazione dell'attività.

Tale condizione non esclude, però, il rispetto delle norme in materia che sono ritenute di applicazione necessaria nel Paese estero in cui deve essere eseguita la prestazione. In questi casi si deve ottemperare agli obblighi di tutela del paese ospitante, sempre che non si pongano in contrasto con le tutele minime previste dall'ordinamento italiano.

Ne consegue che per i rapporti di lavoro in corso di esecuzione, che sono regolati dalla normativa italiana, le norme di prevenzione italiane di salute e sicurezza sul lavoro (in particolare quelle del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) rimangono applicabili in tutti i casi di modificazione, temporanea o definitiva, della sede in cui viene resa la prestazione lavorativa.

Per i rapporti di lavoro, con contratto italiano, che *ab origine* fissano all'estero il luogo di svolgimento della prestazione, la normativa italiana trova applicazione in due ipotesi:

- a) quando il contratto di lavoro è stipulato da società italiana nel territorio italiano per lo svolgimento dell'attività presso un ufficio all'estero;
- b) quando il contratto di lavoro è stipulato da filiale estera di società italiana per lo svolgimento dell'attività presso la sede estera.

Resta fermo, quindi, che l'invio del personale all'estero, in un Paese comunitario o extracomunitario, non comporta il venir meno della normativa di prevenzione italiana.

Il Datore di Lavoro dell'Unità Produttiva da cui dipende il lavoratore inviato all'estero, sia in un Paese comunitario che in un Paese extracomunitario, deve quindi assicurare idonee misure per la tutela della salute e sicurezza secondo i livelli prescritti dalle norme di prevenzione italiane, nonché rispondere alle norme di prevenzione della disciplina inderogabile previste dall'ordinamento del Paese ove il lavoratore è inviato per svolgere la prestazione lavorativa.

a.1 Il Distacco Transnazionale

Il legislatore ha posto particolare attenzione all'istituto del distacco, unica forma di mutamento del luogo di lavoro ad essere stata tipizzata in una disposizione normativa (art.30, D. Lgs. n. 276/2003), allorché un Datore di Lavoro (c.d. distaccante) per soddisfare un proprio interesse mette a disposizione di un altro Datore di Lavoro (c.d.

distaccatario), temporaneamente, uno o più lavoratori (c.d. distaccati) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

L'istituto è disciplinato, a livello europeo, dalla Direttiva 96/71/CE (c.d. Direttiva madre), recepita in Italia con D.lgs. 25 febbraio 2000, n.72, e dalla Direttiva 2014/67/UE del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, c.d. Direttiva Enforcement, recepita in Italia con il D. Lgs. n. 136/2016, in vigore dal 22 luglio 2016, emanato in attuazione della Direttiva madre relativa al distacco dei lavoratori distaccati nell'ambito di una prestazione di servizi e che ha abrogato il citato decreto n. 72/2000.

Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nella Direttiva 2018/957/UE del 28 giugno 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che apporta modifiche dirette al testo della Direttiva madre 96/71, rafforzando alcune misure di contrasto a condotte abusive e introducendo nuovi profili di protezione sostanziale dei lavoratori. Tale Direttiva entrerà in vigore il 30 luglio 2020, ma non è ancora stata recepita dalla legislazione italiana, pertanto fino a tale data la Direttiva madre rimane applicabile nella versione integrata dalla successiva Direttiva Enforcement.

Nel contesto sopra descritto va evidenziato che nel caso dell'istituto del distacco transnazionale, la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra Datore di Lavoro distaccante e distaccatario, prescritti dall'art. 3 comma 6 del D. Lgs. 81/2008, non trovano applicazione in quanto l'impresa straniera, comprese quelle appartenenti al Gruppo FS presenti all'estero, è soggetta alla disciplina inderogabile dello Stato in cui ha sede e, quindi, non può considerarsi obbligata al rispetto della ripartizione di responsabilità prevista dalla normativa italiana. Analogamente, in via generale, le ulteriori previsioni del D. Lgs. 81/2008, che definiscono la ripartizione degli obblighi di prevenzione tra il Datore di Lavoro e altri soggetti giuridici, non trovano applicazione fuori del territorio nazionale.

In questi casi, nell'ipotesi che nel Paese estero non sussistano istituti equivalenti di prevenzione, il Datore di Lavoro potrà valutare la necessità di definire, tramite contratto con l'altra parte contraente del Paese estero coinvolta nel processo di gestione della prevenzione, le azioni necessarie a garantire livelli di tutela equivalenti per il lavoratore.

Un'ipotesi che si verifica frequentemente in campo internazionale è quella del distacco tra Società appartenenti allo stesso gruppo d'impresa (come nel caso di distacco presso società appartenenti al Gruppo FS presenti all'estero). Tale tipologia di distacco, da un certo punto di vista, non presenta peculiarità tali da differenziarlo da rispetto a qualunque altro comune distacco, poiché il collegamento economico e funzionale fra imprese gestite da società del medesimo gruppo, pur controllate da una società madre, non comporta il venir meno della singola autonomia in capo alle varie società, in ogni caso dotate di distinta soggettività giuridica.

D'altro verso, l'interesse della capogruppo è espressione dell'interesse di tutto il gruppo e, conseguentemente, anche di quello di ogni singola società appartenente al gruppo, pertanto, in tale contesto il requisito dell'interesse può ritenersi sempre esistente.

a.2 Il rischio generico aggravato

Nel caso di attività lavorativa all'estero, il Datore di Lavoro deve procedere alla valutazione di tutte le tipologie di rischi, compresi quelli definiti dalla dottrina e dalla giurisprudenza come "rischi generici aggravati", cioè quei rischi particolari a cui il lavoratore potrà essere esposto in relazione alla peculiarità del luogo e alla specifica attività da svolgere all'estero che, nell'abituale svolgimento dell'attività lavorativa in Italia, non sarebbero considerati tali in quanto conosciuti come rischi generici comuni.

In generale, si tratta dei rischi concernenti le caratteristiche geografiche e climatiche della

località estera, le condizioni generali d'igiene, le caratteristiche culturali, politiche e sociali della comunità, l'adeguatezza delle strutture di supporto per l'emergenza e il pronto soccorso, nonché i rischi per la sicurezza personale discendenti dalle pericolosità del teatro sociale politico, economico e ambientale nel quale viene svolta l'attività estera.

Questi rischi, se presenti, dovranno essere valutati e richiederanno eventualmente l'adozione di specifiche misure di prevenzione quali, a titolo esemplificativo, la valutazione sanitaria dell'idoneità del lavoratore, l'integrazione della sorveglianza sanitaria, norme comportamentali, una specifica formazione e informazione, misure di mitigazione preventiva dei rischi ambientali e di ordine pubblico. Inoltre, il Datore di lavoro dovrà valutare la definizione delle misure di emergenza per gli scenari emergenziali correlati ai rischi sanitari e di ordine pubblico, security del personale, in relazione alla loro gravità, in conformità alle normative di pubblica sicurezza del Paese estero.

a.3 Lo svolgimento dell'attività in Paesi dell'Unione Europea

Come noto, fra i principi generali dei trattati comunitari è prevista la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali all'interno dell'Unione.

Nel caso di lavoro prestato nell'ambito dell'Unione Europea non si prospettano particolari questioni applicative in quanto gli standard di sicurezza stabiliti dalla direttiva quadro n. 89/391/CEE, e le successive direttive settoriali, garantiscono, attraverso il riavvicinamento e l'armonizzazione degli ordinamenti nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, livelli minimi omogenei di tutela poiché tutte le normative nazionali sono frutto del recepimento di precise disposizioni e principi comuni posti dalla normativa comunitaria, determinando una equivalenza normativa convenzionale.

In caso di invio di un lavoratore presso un Paese UE, quindi, è possibile per il datore di lavoro fare affidamento su un "substrato" comune di regole che permette una sorta di reciprocità tra i regimi giuridici applicabili. Ne deriva che, qualunque sia lo Stato dell'Unione in cui venga svolta la prestazione, purché questo abbia recepito le direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro, applicando la normativa locale vengono sicuramente garantite misure di prevenzione con livelli essenziali di tutela equivalenti a quelli italiani.

Nell'ambito della libera circolazione dei servizi opera la citata Direttiva 96/71/CE, la cui disciplina si applica, quindi, alla fattispecie di appalto transnazionale, distacco transnazionale di un lavoratore, per un periodo limitato, in favore di un'impresa anche facente parte dello stesso gruppo, trasferimento temporaneo di un lavoratore ad una sede stabilita in altro stato membro, somministrazione transnazionale di lavoro.

La Direttiva madre e le successive modifiche e integrazioni esaminate riguardano, come previsto all'art.1, comma 3, in particolare le imprese che distaccano un lavoratore nel territorio di uno Stato membro:

- nell'ambito di un contratto commerciale concluso tra l'impresa distaccante e distaccataria che opera in tale Stato membro, svolto dai lavoratori distaccati dalla prima, fornitrice di servizi;
- in uno stabilimento o in un'impresa appartenente al gruppo che opera in tale Stato membro, sempreché permanga un rapporto di lavoro tra il Datore di Lavoro e il lavoratore durante il periodo di distacco (distacco tra Società appartenenti allo stesso gruppo d'impresa).

Nei casi previsti dalla Direttiva, secondo le modalità delle leggi di trasposizione della stessa negli Stati membri, si applicano le norme in materia di salute e sicurezza dello Stato di destinazione.

a.4 Lo svolgimento dell'attività di lavoratori di uno Stato membro in Italia

A complemento delle fattispecie di invio di lavoratori all'estero, si presenta la tipologia corrispondente dei lavoratori abitualmente occupati in un altro Stato membro dell'UE inviati in Italia. Le linee d'azione sulle quali si muove la disciplina del distacco transnazionale di lavoratori esteri in Italia, così come delineate dal D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 136, che ha sostanzialmente recepito in Italia la Direttiva madre 96/71/CE e la Direttiva Enforcement 2014/67/UE, integrativa e modificativa della prima, sono fondamentalmente due: da un lato l'estensione, a favore dei lavoratori esteri distaccati, di un "nocciolo duro" di tutele (normative e retributive) con tendenziale equiparazione a quelle previste a favore dei lavoratori domestici; dall'altro la previsione di un più efficace sistema di monitoraggio, vigilanza e sanzionatorio.

Mentre ai sensi della Direttiva 96/71/CE per "lavoratore distaccato" si intende *"il lavoratore che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente"*, nel rinnovato quadro normativo di riferimento italiano, ai sensi del D. Lgs. n. 136/2016, è tale *"il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile, con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia"*. Ovviamente tale fattispecie non coincide con la nozione giuridica di distacco su cui si basa la Direttiva 96/71/CE, ampliandone l'accezione al fine di estendere a più fattispecie le tutele e garanzie originariamente previste.

Resta invece ferma, tra le "condizioni di lavoro e occupazione", la previsione dell'adozione del sistema di tutela di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'art.3, comma 1, lett. e) (letteralmente ripresa dal D. Lgs. n. 136/2016, attuativo della Direttiva 2014/67/UE, all'art. 2, n. 5), ai sensi del quale le imprese che inviano lavoratori presso un altro Stato UE devono applicare a tali lavoratori, durante detto periodo, le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro in vigore nello Stato di destinazione e pertanto per i lavoratori esteri si applica la normativa italiana.

Vale la pena precisare che le "condizioni di lavoro e di occupazione" che vanno rispettate sono le disposizioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. Lgs.

n. 81/2015, quindi anche eventualmente quelli di secondo livello, cui fa richiamo il D. Lgs. n. 136/2016 *“contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”*).

a.5 Lo svolgimento dell'attività in Paesi extracomunitari

In questa macro area geografica, rientrano i Paesi extra-UE con i quali da distinguersi tra quelli in cui:

- esiste una convenzione,
- non esiste una convenzione.

Nel primo caso, occorre sempre fare riferimento alla convenzione in vigore. Gli schemi convenzionali richiamano (nella stragrande maggioranza dei casi) il modello OCSE, fatta eccezione per i trattati in essere con i c.d. Paese Emergenti che, in genere, adottano lo schema di convenzione dettato dall'ONU. Invero, i due modelli convenzionali, quantomeno nelle questioni di sostanza, non divergono molto tra loro. In ogni caso, è opportuno valutarne i contenuti prima di iniziare qualunque attività, in modo tale da conoscere determinate particolari sfaccettature costituenti il rapporto.

Nel caso dei lavoratori dell'UE che operino in paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale, invece, si applica il D.L. n. 317/1987, convertito con legge n. 398/1987, modificato dal D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 all'art. 18, in virtù del quale il contratto con il lavoratore impegna il datore di lavoro ad apprestare idonee misure di sicurezza, art 2 comma1, obbligo ritenuto equivalente a quello di cui all'art. 2087 c.c.

Ne discende che i lavoratori italiani sono soggetti al regime di tutela minima garantita stabilita dalla legislazione italiana, oltre alle disposizioni vigenti nel Paese di lavoro.

Con riferimento ai Paesi extra-Ue non convenzionati è evidente che, non esistendo una regolamentazione a carattere sovranazionale, la tutela del lavoratore all'estero è praticamente inesistente e si rende necessaria una dettagliata analisi della normativa locale e dei connessi rischi Paese per Paese, avendo altresì cura di adottare la normativa nazionale ed europea sulla base delle migliori pratiche.

Pertanto, il datore lavoro nei Paesi extracomunitari, nelle due fattispecie, dovrà garantire livelli di tutela equivalenti a quelli previsti dalle norme di prevenzione del nostro Paese.

Nei cosiddetti Paesi a rischio, inoltre, dovrà essere data particolare valenza alla valutazione dei possibili rischi generici aggravati mentre, in materia di requisiti di sicurezza di apparecchiature e macchine, sussiste l'equivalenza tra gli standard vigenti in Europa, emanati dagli organi di normazione europei CEN, CENELEC, ETSI, e quelli internazionali, emanati dagli organismi di normazione internazionali ISO, IEC, ITU, o quelli recepiti dagli organismi nazionali di normazione dei Paesi extraeuropei.

In tali contesti, il Datore di Lavoro deve assicurare l'attuazione dei principi di prevenzione prescritti dal D. Lgs. 81/2008, riguardanti:

- la valutazione dei rischi;

- la definizione dei ruoli aziendali che devono provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza;
- l’assolvimento degli obblighi relativi all’emergenza, al primo soccorso e alla prevenzione incendi, applicando le eventuali disposizioni tecniche locali rispondenti a riconosciuti standard internazionali, e alla certificazione rilasciata dalle autorità locali;
- la nomina del medico competente;
- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- la formazione e l’informazione relative alla mansione, ai rischi specifici e ai rischi generici aggravati;
- la rispondenza delle apparecchiature e delle macchine ai requisiti tecnici di sicurezza definiti da riconosciuti organi di normazione internazionali.

a.6 Conseguenze per il Datore di lavoro in caso di inadempimento degli obblighi di tutela dei lavoratori

La violazione degli obblighi di tutela dei lavoratori può configurare in capo al Datore di lavoro responsabilità di natura diversa, civile, penale e amministrativa.

Gli obblighi di protezione del Datore di lavoro verso i lavoratori riguardano tutti i rischi di natura infortunistica, ma anche di sicurezza per eventi di altra natura. I soggetti nei cui confronti c’è il dovere di protezione sono tutti i dipendenti in servizio all’estero, a qualsiasi titolo, anche in servizio temporaneo.

Sotto il profilo civilistico, il Datore di lavoro risponde ai sensi dell’art. 2087 c.c., da cui discende un obbligo generale del datore di lavoro di adottare misure e procedure di tutela del lavoratore inviato all’estero. La citata norma obbliga il datore di lavoro non solo al rispetto delle particolari misure imposte da leggi e regolamenti in materia anti infortunistica, ma anche all’adozione di tutte le altre misure che risultino, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.

Inoltre, il Datore di lavoro può rispondere degli eventuali danni sofferti dal dipendente all’estero ai sensi dell’art. 1218 c.c., per non aver provveduto al rispetto degli obblighi contrattuali in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

Relativamente al profilo penale, invece, l’articolo 6 del c.p. così dispone espressamente: *“il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, cioè in Italia, quando l’azione o l’omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione o dell’omissione”*; prendendo ad esempio i reati con evento infortunistico (lesioni o omicidio con violazione della normativa antinfortunistica, artt. 590 e 589 c.p.), ciò significa che si considera commesso nel territorio dello Stato non soltanto il reato di omicidio colposo o lesioni personali quando il lavoratore si infortuna nello Stato italiano, ma anche, in caso di evento all’estero, il reato che derivi causalmente da una azione o omissione che è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato (si pensi, ad esempio, ad una incompleta valutazione dei rischi o, ancora, ad una omessa formazione, o una carente sorveglianza sanitaria, o l’omessa fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale ecc.).

Per quanto concerne il profilo amministrativo, infine, la disciplina applicabile è contenuta nel D. Lgs. n. 231/2001, concernente la responsabilità delle imprese per illeciti amministrativi derivanti da reati. Quest'ultimo decreto legislativo ha introdotto sanzioni, indicate dall'art. 9, quando vengono accertati reati - ivi compresi quelli nei confronti dell'incolumità personale - in danno di dipendenti, commessi nell'interesse dell'imprenditore da parte di soggetti riconducibili all'ente nell'ambito del ruolo funzioni. Si deve quindi verificare, nel procedimento penale, se nell'organizzazione dell'azienda erano state posti in essere congrui sistemi di prevenzione dei reati indicati specificamente.

Tra le altre fattispecie per cui si applica il D. Lgs. n. 231/2001, e quindi il sistema sanzionatorio amministrativo nei confronti degli enti per i quali viene accertata la trasgressione ad adeguate procedure organizzative, sono indicate quelle ex artt. 630 e 289 bis c.p., relative a sequestro di persona a scopo di estorsione, o di terrorismo, ma altresì (art. 25 del medesimo decreto legislativo) quelle relative all'omicidio colposo ed alle lesioni gravi commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

B. Elementi organizzativi di gestione della prevenzione all'estero

b.1 Le modalità imprenditoriali di presenza all'estero.

L'impresa può superare i propri confini imprenditoriali nazionali mediante gli istituti contrattuali del distacco, del trasferimento e della trasferta del proprio personale e la istituzione nel Paese estero di:

- un ufficio di rappresentanza,
- una stabile organizzazione (Branch),
- una società di diritto locale (Subsidiary).²

In merito si evidenziano gli strumenti e migliori pratiche che caratterizzano una efficace gestione della prevenzione del personale inviato all'estero.

Al fine di sussidiare la gestione del rischio per le attività svolte all'estero, il Gruppo si è dotato di un'assicurazione di Business Travel che garantisce ai dipendenti all'estero, tra l'altro, l'informazione sui rischi del Paese, l'assistenza sanitaria anche a seguito di

² Il Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni considera un ufficio di rappresentanza una sede fissa all'estero dell'impresa madre che svolge esclusivamente funzioni ausiliaria o preparatoria per la penetrazione dell'impresa sul mercato estero.

L'art. 162 del D.P.R. n. 917/1986, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, definisce la stabile organizzazione una sede fissa all'estero di affari delle società madre per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio.

La società estera è una società costituita secondo il diritto del Paese estero, ha una propria personalità giuridica separata dalla casa madre e risponde ai dettati normativi del Paese estero anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

infortunio, la gestione degli scenari di emergenza sanitaria e di quelli correlati a crisi di natura politica.

La struttura di Group Security Integration Model, della Direzione Centrale Protezione Aziendale di FS, in materia di security del personale, assiste il Datore di lavoro nella definizione delle misure di mitigazione preventiva, dei contenuti della formazione e delle informazioni sul rischio Paese, delle misure di emergenza sanitaria e di sicurezza personale in Paesi esteri. In merito è stato costituito il Travel Security Team che altresì presidia il rapporto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con le altre Istituzioni italiane ed estere eventualmente coinvolte; congiuntamente alle Società attiva il Comitato per la gestione delle crisi estere, istituito con la D.d.G. n.277/AD del 2019 “Modello per il governo della *Travel Security* nel gruppo FS Italiane”.

b.2 Ufficio di Rappresentanza e Stabile Organizzazione

Il Datore di Lavoro delle sedi estere, ufficio di rappresentanza e/o stabile organizzazione, ha la responsabilità di assicurare la tutela del personale della società assegnato alle strutture estere, trasferito o assunto presso la sede estera, al personale estero assunto presso la sede estera e dei terzi presenti a vario titolo nella sede della struttura, secondo i dettati normativi esposti.

Il Datore di Lavoro dovrà dare evidenza:

- di una specifica valutazione del rischio per le sedi estere, inclusi i rischi generici aggravati con riferimento alla normativa italiana e del Paese estero;
- della definizione dei ruoli e delle responsabilità per la gestione della sicurezza delle sedi estere, attribuendo ai responsabili designati poteri decisionali e di spesa correlati alle funzioni assegnate;
- della idonea formazione e informazione al personale trasferito, assunto e distaccato alla sede estera;
- della determinazione delle misure di gestione dell'emergenza per gli scenari valutati, per l'emergenza sanitaria e per quella di pubblica sicurezza correlate al rischio Paese, anche con l'ausilio del Travel Security Team e in linea con linee guida emanate dallo stesso per la mitigazione del rischio di security.

Il Datore di lavoro, in relazione alla complessità organizzativa delle attività estere, potrà individuare un Health and Safety Manager Estero, con il compito di assistere i responsabili nella gestione della prevenzione e di presidiare l'efficacia del sistema di gestione di salute e sicurezza sul lavoro per le attività estere.

b.3 Società di diritto estero

Pur rilevando la piena autonomia giuridica e organizzativa della Società di diritto estero nei confronti della Società madre, si rileva che le Società di scopo di diritto estero controllate dalle Società del Gruppo devono rispondere agli indirizzi e policy emanati dal

Gruppo, nonché ai principi espressi nel Codice Etico del Gruppo, in particolare per gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro, di responsabilità sociale e di tutela ambientale, nonché ai principi di sicurezza sociale dell'ordinamento italiano.

Nel caso dell'istituto del distacco, precedentemente focalizzato, sono stati definiti specifici requisiti minimi da prevedere negli accordi tra le parti coinvolte nel processo di gestione della prevenzione: società distaccante italiana, società distaccataria estera e personale distaccato.

In particolare, nell'accordo tra la società distaccante e il personale coinvolto dovrà prevedersi quale requisito minimo: *“Per tutta la durata del Suo distacco la società distaccataria sarà per Lei responsabile della tutela della salute e sicurezza sul lavoro e pertanto risponderà di tutti gli obblighi normativi di prevenzione e protezione in essere secondo l'ordinamento del Paese ove si svolge la Sua prestazione, nonché provvederà a garantire un livello di tutela almeno equivalente a quello previsto dall'ordinamento italiano”*.

Analogamente, nell'accordo tra la società distaccante e la società distaccataria dovrà prevedersi quale requisito minimo: *“Per tutta la durata del distacco la Società ... sarà responsabile della tutela della salute e sicurezza sul lavoro del sig..., pertanto risponderà di tutti gli obblighi normativi di prevenzione e protezione in essere [secondo l'ordinamento del Paese ove si svolge la prestazione, nonché provvederà a garantire un livello di tutela almeno equivalente a quello previsto dall'ordinamento italiano]”*.

b.4 La gestione del personale in trasferta

La gestione del personale in trasferta richiede la definizione da parte del Datore di lavoro delle misure cautelative sia precedentemente alla richiesta della trasferta che durante la stessa per garantire idonee misure di prevenzione, in particolare nel caso di eventi di emergenza nel Paese estero.

Il personale in trasferta potrà essere coinvolto in eventi di emergenza sanitaria e di sicurezza personale, anche per scenari di ordine pubblico nei diversi gradi di gravità correlati ai rischi sociali e ambientali presenti nel Paese o nella località.

Il Ministero degli Esteri ha attivo il sito *“dove siamo nel mondo—viaggiare sicuri”*, rivolto anche alle imprese che inviano personale all'estero, per informare sui comportamenti sicuri da tenere all'estero e assistere le imprese in situazioni di emergenza; le Società dovranno pertanto aderire alla rete informativa del Ministero e prevedere l'iscrizione del personale in trasferta al sito.

Il Datore di lavoro definisce le modalità per attivare, in relazione alla gravità e caratteristiche del Paese estero, le procedure di gestione dell'emergenza in linea con le modalità operative definite Travel Security Team, per la omogenea applicazione delle procedure previste dall'assicurazione di Business Travel e dal Ministero degli Esteri.

Con riferimento agli adempimenti di carattere amministrativo connessi alle previste coperture di carattere sanitario in caso di infortunio sul lavoro o di malattia comune nello Stato membro diverso da quello competente di appartenenza, ovvero la certificazione che il lavoratore rimane assicurato ai fini previdenziali nel Paese UE in cui ha sede l'impresa, si rinvia alle indicazioni impartite tempo per tempo dalla competente struttura di Politiche di Gestione, Previdenza e Assistenza di Ferrovie dello Stato Italiane SpA.

b.5 Sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro

Nel 2018 è stata pubblicata la norma UNI ISO 45001 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso”, emanata dalla International Organization for Standardization. La ISO 45001 è la prima norma internazionale, riconosciuta dagli Enti normatori nazionali di tutto il mondo, che definisce i requisiti organizzativi per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori, applicabili a tutte le tipologie d'impresa, in qualsiasi Paese ove operano.

La novità fondamentale è che la norma è il primo standard in materia di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro certificabile ufficialmente da parte di Enti di certificazione in tutto il mondo, e pertanto permette alle imprese di validare l'efficacia e la conformità del proprio sistema di gestione in qualsiasi Paese sia presente imprenditorialmente e in cui opera il suo personale.

Le Società del Gruppo dovranno assicurare la rispondenza del sistema di gestione ai requisiti dell'ISO 45001 anche per le attività svolte all'estero al fine di garantire, a livello internazionale, l'efficacia della gestione della prevenzione e la rispondenza ai requisiti legali prescritti; quindi le Società dovranno migrare al nuovo standard UNI ISO 45001 nei tempi comunicati dagli Enti di certificazione.

Conclusione

La gestione della salute e sicurezza nelle attività svolte all'estero deve rispondere rigorosamente a norme, standard e migliori pratiche, che tengano conto delle disposizioni dei Paesi ove operiamo, garantendo un livello di tutela almeno equivalente a quello previsto dalla disciplina della prevenzione italiana.

I Datori di Lavoro delle società, in relazione alla complessità dei processi operativi, devono dotarsi di tutti gli strumenti organizzativi per il rigoroso ed efficace controllo dei rischi nelle attività svolte all'estero.

Riferimenti normativi

- Direttiva CEE 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (*e successive Direttive europee*).
- Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
- Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).
- Direttiva 2014/67/UE, c.d. Direttiva Enforcement, del Parlamento Europeo e del Consiglio, attuata dal D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 136.
- Direttiva 2018/957/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE, con termine di recepimento 30 luglio 2020 e non ancora recepita.

- D.L. 31.7.1987, n 317, convertito in legge 3.10.1987, n. 398, “Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS”.
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
- D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 151- Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- D. Lgs. 17 luglio 2016 - Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.